



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Selandir Alias Amaq Juma;
Tempat lahir : Dasan Baru;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Sukardi Alias Amaq Liza;
Tempat lahir : Dasan Baru;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukasari, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **SUHAEP ASHADY, S.H., dan WIDYA HARTATI, S.H. M.H.,** Keduanya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jalan Jurusan Tanjung-Pohgading KM-15

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukunya yang diajukan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati dan harapan yang tak terhingga terhadap Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim semoga berkenan melepaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan, tuntutan dan/ atau menjatuhkan keputusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa Selandir Alias Amaq Juma dan Sukardi Alias Amaq Liza, karena Para Terdakwa masih memiliki tanggungan atas kelangsungan hidup keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dan menolak sepenuhnya materi Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan Tuntutan yang dbacakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SELANDIR Alias AMAQ JUMA** bersama-sama dengan Terdakwa **SUKARDI Alias AMAQ LIZA** pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Sukaraja yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian”***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya saling klaim antara para Terdakwa yang merupakan keturunan AMAQ MIRANI (Alm) dengan saksi MINASIH Alias INAQ YANTI yang merupakan keturunan AMAQ SURASIH (Alm) atas sebidang tanah seluas 65 (enam puluh lima) are yang terletak di Dusun Montong Sari, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang tanah tersebut berada di sebelah rumah saksi MINASIH Alias INAQ YANTI, yang kemudian menimbulkan permasalahan karena Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan Terdakwa SUKARDI Alias

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ LIZA yang merupakan anak dari AMAQ MIRANI (Alm) menyatakan tanah tersebut adalah milik AMAQ MIRANI (Alm) yang sebelumnya AMAQ MIRANI (Alm) sudah membeli dari AMAQ SURASIH (Alm) kemudian saksi MINASIH Alias INAQ YANTI meminta agar diperlihatkan bukti surat jual beli antara AMAQ MIRANI (Alm) dengan AMAQ SURASIH (Alm).

- Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU di tempat saksi ROHADIN Alias PAK GURU bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Jerowaru yang beralamatkan Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan **"embe taokm minak surat pipil (dimana bapak membuat surat pipil)"** lalu dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU **"deke taok embe taok dengan minak laguk aku mesak ngurus surat pipil tanak lek JUMISAH (saya tidak tahu dimana tempat membuat surat pipil tanah namun saya pernah mengurus surat pipil tanah saya di saudara JUMISAH"** selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya **"papah embe taok balen (sebelah mana rumahnya)"** dan dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU **"to lek penendem deket jembatan (di penendem di dekat jembatan)"** selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH (DPO).
- Bahwa Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA berhasil menemui Sdr. JUMISAH lalu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan **"ngendeng tulung juluk semeton boyaaak ak surat-surat tanak (minta tolong dulu semeton carikan saya surat-surat tanah)"** dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya **"pire biayen sit tebusan (berapa biaya saya tebus)"** dan dijawab oleh Sdr. JUMISAH **"Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun bila surat tidak ada surat dikembalikan"** mendapat jawaban tersebut, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menyanggupinya.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan anak dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan mengatakan **"jauk angt kepong, lakok angt lek amaqk e due hute setenge sikt tebus surat (bawakan saya uang, mintakan saya di bapakmu dua juta lima ratus untuk menebus surat)"** setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL meminta uang kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...saksi AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi membawa uang itu ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ JUMA. Setibanya di rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL diajak ke rumah Sdr. JUMISAH untuk mengantarkan uang tersebut, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH dan sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH dan bertemu dengan Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan kepada Sdr. JUMISAH **"payu boyak ant te surat nokn (jadi carikan saya surat itu)?"** selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta menyuruh saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi dapat dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sehingga total uang yang diserahkan ke Sdr. JUMISAH pada saat itu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. JUMISAH menerima uang tersebut dan meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan surat yang diminta Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menemui Sdr. JUMISAH di rumahnya kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002 yang ditandatangani di Mataram tanggal 18 September 1968 kemudian Sdr. JUMISAH mengatakan **"tambah biaya lima juta untuk menebus surat"** kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menghubungi saksi JAMALUDIN Alias JAMAL untuk meminta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA sambil membawa uang tersebut setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi menuju ke rumah Sdr. JUMISAH kemudian sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil patungan dari para Terdakwa

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id - 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr.

JUMISAH memberikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dengan isi peralihan tanah yang tercatat di Liter C dengan asal tanah Pipil Nomor : 2903 ke AMAQ MIRANI dengan Pipil Nomor : 3002 dengan dasar Surat Jual Beli tanggal 10 September 1968 kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menanyakan kepada Sdr. JUMISAH **"mana surat jual belinya?"** kemudian Sdr. JUMISAH menjelaskan jika mau surat jual beli, ada biaya tambahannya yang mana berapa jumlah biaya tambahan tersebut akan belum dapat diberitahukan secara pastinya.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2019, Sdr. JUMISAH menghubungi Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan mengatakan bahwa biaya untuk membuat surat jual beli sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak bisa ditransfer serta harus ditransfer hari itu juga kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan mengatakan bahwa surat jual beli sudah ada dan meminta uang dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA lalu Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA. Sesampainya di rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikumpulkan menjadi satu dengan uang milik Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju agen BRILink atas nama AWAN di Dusun Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengirimkan bukti transfer ke Sdr. JUMISAH.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah uang tersebut ditransfer, Sdr. JUMISAH datang ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan kemudian Sdr. JUMISAH menemui Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. JUMISAH Alias AMAQ JUMA yang juga sedang berada disana kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang berisi cap jempol AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MIRANI selaku Pembeli serta cap jempol AMAQ MUNIAH dan AMAQ TI NI selaku saksi-saksi.

- Bahwa pada bulan November 2020, Sdr. JUMISAH meminta bantuan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membuat Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002, Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 serta surat-surat tersebut dibuat oleh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM yang bukan merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan surat-surat tersebut serta saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mendapat upah dari Sdr. JUMISAH dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sudah membuat surat-surat tersebut.
- Bahwa adapun cara saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membuat Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tersebut adalah pertama-tama saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mengambil kertas kosong yang mirip dengan kertas surat-surat lama yang sudah saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM simpan dari dulu, selanjutnya saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM memfotokopi lambang garuda warna merah yang ada di kertas surat-surat lama tersebut ke kertas kosong yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan jual beli itu, setelah itu saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM menulis kertas tersebut dengan menggunakan mesin ketik dan Sdr. JUMISAH duduk di samping saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM sambil mendiktekan (memberitahukan) isi dari surat pernyataan jual beli tersebut, kemudian setelah surat pernyataan jual beli itu selesai saksi diketik, saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM memberikan surat pernyataan jual beli tersebut kepada Sdr. JUMISAH untuk dibaca terlebih dahulu, setelah itu Sdr. JUMISAH menyuruh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membubuhkan cap jempol di semua atas nama yang terdapat di dalam surat pernyataan jual beli tersebut, setelah itu Sdr. JUMISAH menandatangani pada bagian 'atas nama Kepala Desa Sukaraja' di surat perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membubuhkan cap jempolnya antara lain pada bagian berikut :
 1. Saudara AMAQ SURASIH (Alm) sebagai penjual, dengan menggunakan jari jempol tangan kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat AMAQ MIRANI sebagai pembeli, dengan menggunakan jari jempol tangan kanan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.
3. Saudara AMAQ MUNIAH (Alm) sebagai saksi, dengan menggunakan jari tengah kaki sebelah kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.
 4. Saudara AMAQ TINI sebagai saksi, dengan menggunakan jari jempol kaki kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.
 5. Kepala Desa Sukaraja atas nama AMAQ ZANI tidak dibubuhkan cap jempol melainkan dengan dibubuhkan tanda tangan oleh Sdr. JUMISAH dengan menggunakan alat tulis berupa bolpoin atau bolpen yang dibawa oleh Sdr. JUMISAH.
 6. Stempel Kepala Desa Sukaraja, kami dapatkan dengan cara membuatnya kemudian Sdr. JUMISAH membubuhkan di surat tersebut agar terlihat surat tersebut adalah surat yang sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ.01/III/2020/NTB/RES.LOTIM/IDENT tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Lombok Timur antara sidik jari saksi IMAM TAUHID dengan cap jempol sidik jari AMAQ MIRANI selaku Pembeli, AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MUNIAH selaku Saksi dan AMAQ TINI selaku Saksi pada Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Sidik Jari bertanda dengan tanda A-MERAH adalah sidik jari jempol tangan kiri yang diambil/yang dipotret yang terdapat pada kartu AK-23 tertanggal 2 Maret 2020, merekam Sidik Jari tangan kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda B-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ MIRANI selaku pihak kedua (Pembeli) adalah **Identik/Sama**.
 2. Sidik Jari bertanda dengan tanda A-MERAH yang terdapat pada kartu AK-23 tertanggal 2 Maret 2020, merekam Sidik Jari tangan kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda C-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ SURASIH selaku pihak kedua (Pembeli) adalah **Identik/Sama**.

3. Sidik Jari bertanda dengan tanda A1-MERAH adalah sidik jari jempol kaki kanan yang diambil/ yang dipotret yang terdapat pada kertas 2 (dua) lembar A4 yang merekam Sidik Jari jempol kaki kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda D-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ MUMIAH selaku Saksi-saksi (Klijang Sukaradja) adalah **Tidak bisa dilakukan perbandingan (kabur)**.

4. Sidik Jari bertanda dengan tanda A1-MERAH adalah sidik jari jempol kaki kanan yang diambil/ yang dipotret yang terdapat pada kertas 2 (dua) lembar A4 yang merekam Sidik Jari jempol kaki kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda E-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ TINI selaku Saksi-saksi (Tokoh Masyarakat) adalah **Tidak bisa dilakukan perbandingan (kabur)**.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, diadakan pertemuan di Aula Kantor Desa Sukaraja dengan agenda mediasi ketiga antara saksi SUHARTA Alias SUHAR, saksi MINASIH Alias INAQ YANTI beserta keluarga keturunan AMAQ SURIASIH dengan Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA serta Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA yang merupakan keturunan dari AMAQ MIRANI yang juga dihadiri oleh saksi AHMAD ZAERUNI AW Alias NURI selaku Kepala Desa Sukaraja dan saksi JUPRI Alias AMAQ GALANG selaku Kepala Dusun Montong Sari beserta masyarakat lainnya, kemudian Kepala Desa Sukaraja meminta Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut selanjutnya Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA "ada" lalu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengeluarkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang berisi cap jempol AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MIRANI selaku Pembeli yang disimpan di pinggang tepatnya di gulungan sarung yang Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA gunakan kemudian surat tersebut diserahkan ke saksi AHMAD ZAERUNI AW Alias NURI lalu saksi AHMAD ZAERUNI AW Alias NURI meminta saksi JUPRI Alias AMAQ GALANG membacakan surat tersebut dengan keras di depan orang-orang yang hadir dalam mediasi tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 tersebut pada saat mediasi adalah untuk menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut sudah dibeli oleh AMAQ MIRANI dari AMAQ SURIASIH padahal pada kenyataannya para Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pernyataan Jual Beli antara AMAQ MIRANI dengan AMAQ SURIASIH tidak pernah ada sebelumnya.
- Bahwa alasan para Terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang dalam bentuk fotokopi karena sebelumnya saat Sdr. JUMISAH memberikan surat tersebut Sdr. JUMISAH menyuruh para Terdakwa agar pada saat diminta menunjukkan di kantor desa nanti, cukup tunjukkan yang dalam bentuk fotokopi saja.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 seakan-akan surat tersebut adalah asli menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SELANDIR Alias AMAQ JUMA** bersama-sama dengan Terdakwa **SUKARDI Alias AMAQ LIZA** pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Sukaraja yang beralamat di Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya saling klaim antara para Terdakwa yang merupakan keturunan AMAQ MIRANI (Alm) dengan saksi MINASIH Alias INAQ YANTI yang merupakan keturunan AMAQ SURASIH (Alm) atas sebidang tanah seluas 65 (enam puluh lima) are yang terletak di Dusun Montong Sari, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang tanah tersebut berada di sebelah rumah saksi MINASIH Alias INAQ YANTI, yang kemudian menimbulkan permasalahan karena Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA yang merupakan anak dari AMAQ MIRANI (Alm) menyatakan tanah tersebut adalah milik AMAQ MIRANI (Alm) yang sebelumnya AMAQ MIRANI (Alm) sudah membeli dari AMAQ SURASIH (Alm) kemudian saksi MINASIH Alias INAQ YANTI meminta agar diperlihatkan bukti surat jual beli antara AMAQ MIRANI (Alm) dengan AMAQ SURASIH (Alm).
- Bahwa pada bulan November 2019, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU di tempat saksi ROHADIN Alias PAK GURU bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Jerowaru yang beralamatkan Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan **“embe taokm minak surat pipil (dimana bapak membuat surat pipil)”** lalu dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU **“deke taok embe taok dengan minak laguk aku mesak ngurus surat pipil tanak lek JUMISAH (saya tidak tahu dimana tempat membuat surat pipil tanah namun saya pernah mengurus surat pipil tanah saya di saudara JUMISAH”** selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya **“papah embe taok balen (sebelah mana rumahnya)”** dan dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU **“to lek penendem deket jembatan (di penendem di dekat jembatan)”** selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH (DPO).

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa Sdr. SIKARDI Alias AMAQ LIZA berhasil menemui Sdr. JUMISAH lalu Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan **"ngendeng tulung juluk semeton boyaak ak surat-surat tanak (minta tolong dulu semeton carikan saya surat-surat tanah)"** dan Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya **"pire biayen sit tebusan (berapa biaya saya tebus)"** dan dijawab oleh Sdr. JUMISAH **"Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun bila surat tidak ada surat dikembalikan"** mendapat jawaban tersebut, Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA menyanggupinya.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan anak dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan mengatakan **"jauk angt kepeng, lakok angt lek amaqk e due hute setenge sikt tebus surat (bawakan saya uang, mintakan saya di bapakmu dua juta lima ratus untuk menebus surat)"** setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL meminta uang kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi membawa uang itu ke rumah Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ JUMA. Setibanya di rumah Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL diajak ke rumah Sdr. JUMISAH untuk mengantarkan uang tersebut, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH dan sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH dan bertemu dengan Sdr. JUMISAH, Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan kepada Sdr. JUMISAH **"payu boyak ant te surat nokn (jadi carikan saya surat itu)?"** selanjutnya Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta menyuruh saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi dapat dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sehingga total uang yang diserahkan ke Sdr. JUMISAH pada saat itu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. JUMISAH menerima uang tersebut dan meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan surat yang diminta Terdakwa SIKARDI Alias AMAQ LIZA

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi (gugil) hari kemudian, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menemui Sdr. JUMISAH di rumahnya kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002 yang ditandatangani di Mataram tanggal 18 September 1968 kemudian Sdr. JUMISAH mengatakan **"tambah biaya lima juta untuk menebus surat"** kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menghubungi saksi JAMALUDIN Alias JAMAL untuk meminta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA sambil membawa uang tersebut setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi menuju ke rumah Sdr. JUMISAH kemudian sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil patungan dari para Terdakwa masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JUMISAH memberikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dengan isi peralihan tanah yang tercatat di Liter C dengan asal tanah Pipil Nomor : 2903 ke AMAQ MIRANI dengan Pipil Nomor : 3002 dengan dasar Surat Jual Beli tanggal 10 September 1968 kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menanyakan kepada Sdr. JUMISAH **"mana surat jual belinya?"** kemudian Sdr. JUMISAH menjelaskan jika mau surat jual beli, ada biaya tambahannya yang mana berapa jumlah biaya tambahan tersebut akan belum dapat diberitahukan secara pastinya.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2019, Sdr. JUMISAH menghubungi Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan mengatakan bahwa biaya untuk membuat surat jual beli sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak bisa ditransfer serta harus ditransfer hari itu juga kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan mengatakan bahwa surat jual beli sudah ada dan meminta uang dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SELANDIR Alias AMAQ JUMA lalu Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ

JUMA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA. Sesampainya di rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikumpulkan menjadi satu dengan uang milik Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju agen BRILink atas nama AWAN di Dusun Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengirimkan bukti transfer ke Sdr. JUMISAH.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah uang tersebut ditransfer, Sdr. JUMISAH datang ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan kemudian Sdr. JUMISAH menemui Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA yang juga sedang berada disana kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang berisi cap jempol AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MIRANI selaku Pembeli serta cap jempol AMAQ MUNIAH dan AMAQ TI NI selaku saksi-saksi.
- Bahwa pada bulan November 2020, Sdr. JUMISAH meminta bantuan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membuat Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002, Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 serta surat-surat tersebut dibuat oleh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM yang bukan merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan surat-surat tersebut serta saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mendapat upah dari Sdr. JUMISAH dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sudah membuat surat-surat tersebut.
- Bahwa adapun cara saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membuat Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tersebut adalah pertama-tama saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mengambil kertas kosong yang mirip dengan kertas surat-surat lama yang sudah saksi IMAM TAUHID Alias PAK

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM

memfotokopi lambang garuda warna merah yang ada di kertas surats-surat lama tersebut ke kertas kosong yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan jual beli itu, setelah itu saksi IMAM TAUHI Alias PAK IMAM menulis kertas tersebut dengan menggunakan mesin ketik dan Sdr. JUMISAH duduk di samping saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM sambil mendiktekan (memberitahukan) isi dari surat pernyataan jual beli tersebut, kemudian setelah surat pernyataan jual beli itu selesai saksi diketik, saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM memberikan surat pernyataan jual beli tersebut kepada Sdr. JUMISAH untuk dibaca terlebih dahulu, setelah itu Sdr. JUMISAH menyuruh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membubuhkan cap jempol di semua atas nama yang terdapat di dalam surat pernyataan jual beli tersebut, setelah itu Sdr. JUMISAH menandatangani pada bagian 'atas nama Kepala Desa Sukaraja' di surat perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membubuhkan cap jempolnya antara lain pada bagian berikut :

1. Saudara AMAQ SURASIH (Alm) sebagai penjual, dengan menggunakan jari jempol tangan kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.
2. Saudara AMAQ MIRANI sebagai pembeli, dengan menggunakan jari jempol tangan kanan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.
3. Saudara AMAQ MUNIAH (Alm) sebagai saksi, dengan menggunakan jari tengah kaki sebelah kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.
4. Saudara AMAQ TINI sebagai saksi, dengan menggunakan jari jempol kaki kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM.
5. Kepala Desa Sukaraja atas nama AMAQ ZANI tidak dibubuhkan cap jempol melainkan dengan dibubuhkan tanda tangan oleh Sdr. JUMISAH dengan menggunakan alat tulis berupa bolpoin atau bolpen yang dibawa oleh Sdr. JUMISAH.
6. Stempel Kepala Desa Sukaraja, kami dapatkan dengan cara membuatnya kemudian Sdr. JUMISAH membubuhkan di surat tersebut agar terlihat surat tersebut adalah surat yang sah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ.01/III/2020/NTB/RES.LOTIM/IDENT tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Lombok Timur antara sidik jari saksi IMAM TAUHID dengan cap jempol sidik jari AMAQ MIRANI selaku Pembeli, AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MUNIAH selaku Saksi dan AMAQ

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968

tanggal 10 September 1968 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sidik Jari bertanda dengan tanda A-MERAH adalah sidik jari jempol tangan kiri yang diambil/ yang dipotret yang terdapat pada kartu AK-23 tertanggal 2 Maret 2020, merekam Sidik Jari tangan kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda B-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/ dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ MIRANI selaku pihak kedua (Pembeli) adalah **Identik/Sama**.
2. Sidik Jari bertanda dengan tanda A-MERAH yang terdapat pada kartu AK-23 tertanggal 2 Maret 2020, merekam Sidik Jari tangan kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda C-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/ dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ SURASIH selaku pihak kedua (Pembeli) adalah **Identik/Sama**.
3. Sidik Jari bertanda dengan tanda A1-MERAH adalah sidik jari jempol kaki kanan yang diambil/ yang dipotret yang terdapat pada kertas 2 (dua) lembar A4 yang merekam Sidik Jari jempol kaki kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda D-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/ dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ MUMIAH selaku Saksi-saksi (Klijang Sukaradja) adalah **Tidak bisa dilakukan perbandingan (kabur)**.
4. Sidik Jari bertanda dengan tanda A1-MERAH adalah sidik jari jempol kaki kanan yang diambil/ yang dipotret yang terdapat pada kertas 2 (dua) lembar A4 yang merekam Sidik Jari jempol kaki kanan dan tangan kiri an. IMAM TAUHID, 48 tahun, Islam, sopir, alamat Dusun

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok

Timur dengan yang terdapat pada Sidik Jari bertanda E-MERAH untuk sidik jari laten yang diambil/dipotret dari Surat "PERNYATAAN JUAL BELI" Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 di atas kertas leges bermaterai lambang burung garuda yang dimana terdapat sidik yang diragukan (laten) an. AMAQ TINI selaku Saksi-saksi (Tokoh Masyarakat) adalah **Tidak bisa dilakukan perbandingan (kabur)**.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, diadakan pertemuan di Aula Kantor Desa Sukaraja dengan agenda mediasi ketiga antara saksi SUHARTA Alias SUHAR, saksi MINASIH Alias INAQ YANTI beserta keluarga keturunan AMAQ SURIASIH dengan Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA serta Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA yang merupakan keturunan dari AMAQ MIRANI yang juga dihadiri oleh saksi AHMAD ZAERUNI AW Alias NURI selaku Kepala Desa Sukaraja dan saksi JUPRI Alias AMAQ GALANG selaku Kepala Dusun Montong Sari beserta masyarakat lainnya, kemudian Kepala Desa Sukaraja meminta Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut selanjutnya Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA "ada" lalu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengeluarkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang berisi cap jempol AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MIRANI selaku Pembeli yang disimpan di pinggang tepatnya di gulungan sarung yang Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA gunakan kemudian surat tersebut diserahkan ke saksi AHMAD ZAERUNI AW Alias NURI lalu saksi AHMAD ZAERUNI AW Alias NURI meminta saksi JUPRI Alias AMAQ GALANG membacakan surat tersebut dengan keras di depan orang-orang yang hadir dalam mediasi tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 tersebut pada saat mediasi adalah untuk menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut sudah dibeli oleh AMAQ MIRANI dari AMAQ SURIASIH padahal pada kenyataannya para Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pernyataan Jual Beli antara AMAQ MIRANI dengan AMAQ SURIASIH tidak pernah ada sebelumnya.
- Bahwa alasan para Terdakwa menunjukan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang dalam bentuk

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JUMISAH menyuruh para Terdakwa agar pada saat diminta menunjukkan di kantor desa nanti, cukup tunjukkan yang dalam bentuk fotokopi saja.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 seakan-akan surat tersebut adalah asli menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan terhadap keberatan (*eksepsi*) tersebut telah diputus dengan putusan sela yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat hukum Para Terdakwa ;
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUHARTA Alias SUHAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemalsuan surat jual beli tanah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Aula Kantor Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pemilik surat jual beli antara Amaq Surasih (Alm) dengan Amaq Mirani (Alm);
 - Bahwa Amaq Surasih (Alm) merupakan kakek dari saksi sedangkan Amaq Mirani (Alm) orang tua dari Terdakwa 2 Sukardi Alias Amaq Liza;
 - Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 3 Januari 2020, Saksi dan Para Terdakwa ada di kantor Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Saksi bersama dengan para Terdakwa berada di kantor Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur karena diminta oleh Kepala Desa Sukaraja untuk

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh mediasi terkait dengan surat jual beli tanah antara Amaq

Surasih (Alm) dengan Amaq Mirani (Alm) ;

- Bahwa pada waktu itu berawal dari Minasih Alias Inaq Yanti bentrok dan memberitahukan bahwa rumah Inaq Yanti akan digusur oleh operator bigo (alat berat) atas suruhan dari Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma ;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian namun saksi diberitahu oleh orang tua saksi yang mengatakan bahwa Minasih Alias Inaq Yanti datang kerumah saksi untuk memberitahukan bahwa rumahnya akan digusur ;
- Bahwa alasannya rumah Minasih Alias Inaq Yanti mau digusur adalah tanah tempat berdirinya rumah Minasih Alias Inaq Yanti termasuk dalam pembelian tanah keluarga Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma;
- Bahwa pada Saat itu ditempuh mediasi secara kekeluargaan dan mediasi pertama oleh pak Kades dari pihak Terdakwa 1. Selandir Alias Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza diminta untuk menunjukkan surat jual beli tersebut namun tidak dibawa dan mediasi kedua ditunda serta mediasi ketiga pada tanggal 3 Januari 2021 surat jual beli tersebut dibawa dan yang hadir pada saat itu yaitu keluarga dari pihak keluarga saksi, Para Terdakwa, Kepala Desa/petugas desa, perangkat desa serta Babinsa dan Polmas ;
- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengklaim hanya diminta menunjukkan bukti surat jual beli antara Amaq Mirani (Alm) dengan Amaq Surasih (Alm);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza membawa surat jual beli hanya satu surat dan saksi tidak pernah membaca surat jual beli tersebut namun dibacakan oleh Kepala Desa yang saksi dengar isinya bahwa pernyataan surat jual beli luas tanah 1 (satu) hektar 30 (tiga puluh) are dan yang pernah dibeli oleh Amaq Mirasih (Alm) seluas 60 (enam puluh) are;
- Bahwa Minasih Alias Inaq Yanti setelah melihat surat jual beli tersebut mengatakan “kalau memang ada surat jual beli iya tidak apa-apa”, tapi saksi pada saat itu tidak terima;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari mediasi, saksi diberitahukan oleh Inaq Awan bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza membeli surat jual beli tersebut dari Jamisah dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah bertemu dengan Jamisah namun sebelumnya saksi meminta nomor handphone Jamisah dari Kadus dan menghubungi Jamisah melalui telepon dan pada saat itu saksi sempat merekam saat menelpon Jamisah dan setelah satu minggu setelah mediasi saksi bertemu dengan Jamisah;

- Bahwa Jamisah mengatakan bahwa Jamisah tidak mengetahui kalau saksi adalah lawan dari para Terdakwa namun Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza meminta tolong kepada Jamisah;
- Bahwa pengakuan dari Jamisah bahwa surat jual beli tersebut bukan dibuat oleh Jamisah hanya dimintai tolong oleh Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza sedangkan yang membuat surat jual beli tersebut adalah Imam Tauhid ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat jual beli yang asli hanya foto copy surat jual beli dan pada saat itu tidak pernah dibawa yang asli dan saksi tidak pernah meminta surat jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan surat jual beli yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan saksi tidak pernah isinya, hanya mendengar luas tanah 1 (satu) hektar 30 (tiga puluh) are dan yang dibeli 65 (enam puluh lima) are, batas tanah saksi lupa, yang tanda tangan dalam surat jual beli tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat surat jual beli tersebut khususnya untuk Minasih Alias Inaq Yanti kemungkinan rumah Minasih Alias Inaq Yanti akan digusur;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MINASIH Alias INAQ YANTI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah sawah milik saksi ;
- Bahwa tanah sawah saksi berlokasi di di Dusun Montong Sari, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah sawah saksi diambil oleh Para Terdakwa dengan tidak syah karena tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa tanah saksi belum diambil oleh Para Terdakwa karena belum ada surat-surat ;
- Bahwa Para Terdakwa menggusur tanah saksi karena menganggap tanah milik saksi adalah hak milik para Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada dasar Para Terdakwa seperti surat atau sertifikat yang menerangkan tanah milik saksi adalah hak milik Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi yang melaporkan perkara ini ke kantor polisi atas laporan pemalsuan surat ;

- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli yang diduga palsu tersebut di kantor Desa ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa surat jual beli yang saksi lihat palsu karena dikasi tahu oleh Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza dan yang bertanda tangan dalam surat tersebut bapak saksi yang bernama Amaq Surasih adalah tanda tangan palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanda tangan bapak saksi yang bernama Amaq Surasih adalah tanda tangan palsu dalam surat jual beli tersebut karena saksi dikasi tahu oleh orang yang membuat surat tersebut yaitu Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang menjempol pada nama yang tertera Amaq Surasih;
- Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengatakan bahwa surat jual beli tersebut palsu karena saat itu Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza sedang minum es di tetangganya dan mengatakan sudah membeli surat jual beli dari Jumisah;
- Bahwa yang menyuruh membuat surat jual beli yaitu Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma;
- Bahwa Saksi tahu Imam Tauhid karena yang membuat surat;
- Bahwa yang menyuruh Imam Tauhid membuat surat jual beli adalah Jumisah;
- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang menyuruh Jumisah membuat surat jual beli dan Jumisah menyuruh Imam Tauhid membuat surat jual beli tersebut;
- Bahwa Anak saksi yang memberitahu saksi bahwa Imam Tauhid yang membuat surat;
- Bahwa yang saksi maksudkan orang yang menjual es tempat Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengatakan bahwa surat yang dibuat adalah surat jual beli palsu adalah Inaq Awan yang merupakan misan saksi;
- Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengatakan kepada Inaq Awan bahwa Munirah Alias Inaq Yanti susah sedih dia sekarang karena mau diambil tanahnya tapi Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengatakan sudah membeli surat di Jumisah dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza memberitahu kepada Inaq Awan masalah surat jual beli satu minggu setelah mediasi;
- Bahwa Saksi ikut pada saat ada mediasi dikantor Desa pada tanggal 3 Januari 2021;
 - Bahwa Para Terdakwa pada saat ada mediasi dikantor Desa menunjukkan surat jual beli ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat isinya hanya ditunjukkan kepada perangkat Desa dan isi surat jual beli tersebut dibacakan oleh Kadus saksi namun saksi tidak ingat isinya, intinya surat jual beli tersebut asli surat jual beli antara bapak saksi yaitu Amaq Surasih dengan Amaq Mirani;
 - Bahwa benar Saksi minta untuk ditunjukkan surat jual beli tersebut dengan tujuan agar saksi mengetahui hak dari Bapak saksi sah atau tidaknya;
 - Bahwa tanggapan saksi pada waktu itu percaya karena pada saat ditunjukkan surat tersebut para Terdakwa mengatakan surat ini asli, namun saksi masih tidak yakin waktu itu akhirnya saksi mengatakan “nanti dulu, kalau memang benar surat jual beli tersebut asli silahkan diambil tanah sawah tersebut”;
 - Bahwa ada 4 (empat) rumah dengan penghuni 10 (sepuluh) orang yang ada diatas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah yang disengketakan sejak dulu sampai sekarang;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa saat ini berasal dari kakek saksi;
 - Bahwa tanah tersebut tidak diambil oleh bapak saksi dari bapak Para Terdakwa pada saat itu karena saudara-saudara saksi mengatakan bahwa hutangnya dicabut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu diambil tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan masalah tanah tersebut oleh saudara-saudara saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Eksapator kerumah saksi dalam rangka ingin menggali rumah saksi yang dibawa oleh Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Jumaq ;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Jumaq menggunakan Eksapator untuk menggusur rumah Terdakwa juga ingini menyisir rumah saksi;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa jadi menggusur dan meratakan tanah sawah menggunakan Eksapator ;
- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Jumaq mengatakan kepada saksi "Inaq... ini masih tanah saya, Inaq masih numpang di tanah saya," dan saksi menjawab "mengapa saya menumpang ananda, kalau memang benar-benar saya menumpang coba saya lihat surat jual beli, apakah masuk didalam rumah saya kalau tanah ini ikut dijual;
- Bahwa pada waktu di kantor Desa, Surat yang ditunjukkan oleh para Terdakwa apakah surat yang asli atau foto copy surat jual beli? (barang bukti surat jual beli ditunjukkan kepada saksi);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Jumaq dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak pernah menggusur rumah saksi dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak pernah cerita kepada orang lain bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza membeli surat jual beli sedangkan Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Jumaq menyatakan keterangan saksi benar ;

3. Saksi **AHMAD ZAINURI AW Alias NURI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah terjadinya pemalsuan surat jual beli tanah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy surat jual beli tersebut namun tidak pernah membaca isi surat jual beli tersebut;
- Bahwa didalam foto copy surat jual beli tanah tersebut, tidak ada tanda tangan saksi sebagai Kepala Desa melainkan Kepala Desa Sukaraja atas nama Amaq Zaeni ;
- Bahwa Saksi membenarkan Kepala Desa Sukaraja yang bernama Amaq Zaeni merupakan Kepala Desa Sukaraja sebelumnya dan merupakan bapak dari saksi sedangkan mengenai tanda tangan Kepala Desa Sukaraja atas nama Amaq Zaeni, saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tanda tangannya semasa hidupnya karena saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah obyek sengketa secara fisik saat ini adalah Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Jumaq;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tersebut memanggil para Terdakwa ke kantor Desa dan waktunya sudah lama karena adanya mediasi masalah tanah obyek sengketa;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah obyek sengketa dari Amaq Surasih adalah orang tua dari Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Surasih saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa seingat saksi, anak dari Amaq Surasih yaitu Minasih Alias Inaq Yanti;
 - Bahwa anak dari Amaq Surasih dan para Terdakwa hadir saat mediasi;
 - Bahwa yang dibahas pada saat mediasi adalah bagaimana caranya untuk melakukan perdamaian;
 - Bahwa anak dari Amaq Surasih yaitu Minasih Alias Inaq Yanti tidak setuju dengan surat jual beli tersebut karena Minasih Alias Inaq Yanti mengatakan orang tuanya tidak pernah menjual tanah obyek sengketa;
 - Bahwa sebab adanya mediasi di kantor desa karena rumah Minasih Alias Inaq Yanti disisir menggunakan alat berat yang dibawa oleh Para Terdakwa dan mau meluaskan tanahnya dengan menggunakan Exapator, dimana ada pematang sawah sebagai batas tanah Minasih Alias Inaq Yanti;
 - Bahwa Minasih Alias Inaq Yanti mengatakan Para Terdakwa mau mengambil tanah Minasih Alias Inaq Yanti dan pernah saat mediasi minta 4 are (empat are) kepada Terdakwa namun tidak mau;
 - Bahwa seingat saksi, foto copy surat jual beli tersebut ditunjukkan pada saat mediasi pertama dan kedua, mediasi pertama diadakan di kantor desa yang dihadiri oleh Minasih Alias Inaq Yanti dan Para Terdakwa dan saat mediasi pertama Minasih Alias Inaq Yanti meminta untuk ditunjukkan surat jual beli;
 - Bahwa pernah saksi menanyakan asli surat jual beli tersebut namun yang dikeluarkan hanya foto copy;
 - Bahwa saat ditunjukkan surat jual beli, Minasih Alias Inaq Yanti atau pihak penggugat tidak langsung mengatakan surat jual beli tersebut palsu;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;
4. Saksi **ROHADIN Alias PAK GURU**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengerti dihadapkan menjadi saksi dalam perkara ini karena panggilan dari Jaksa untuk memberikan keterangan masalah pipil;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 1. Sukardi Alias Amaq Liza untuk mencari informasi masalah pipil dan saksi menyatakan tidak tahu tapi mengurus lewat Jumisah ;
- Bahwa Jumisah berasal dari Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah menggunakan jasa Jumisah dengan membuat surat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Tauhid;
- Bahwa Saksi pernah mengarahkan kepada Para Terdakwa untuk mengurus membuat surat ke Jumisah;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza di sekolah saksi dan bertanya "dimana kita buat surat Pipil?" kemudian saksi mengarahkan ke Jumisah ;
- Bahwa Saksi tidak mengantarkan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza kepada Jumisah hanya mengarahkan saja;
- Bahwa Saksi secara pribadi pernah membuat pipil melalui Jumisah atas tanah sawah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2. SuKARDI Alias Amaq Liza menyatakan bahwa keterangan saksi salah yaitu "Dimana tempat buat surat Pipil?", namun saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di depan persidangan;

5. Saksi **JAMALUDIN Alias JAMAL** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma diperiksa karena masalah surat palsu ;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2019 ;
- Bahwa surat tersebut pernah digunakan untuk untuk mediasi di kantor Desa antara orang tua saksi dengan Toha karena diberitahu oleh Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma
- Bahwa pada saat mediasi di kantor Desa Saksi tidak ikut tetapi diberitahu oleh Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma;
- Bahwa Saksi mengetahui surat jual beli yang dibuat oleh Jumisah, Para Terdakwa meminta untuk dicarikan arsip kepada Jumisah berupa arsip tanah yang hilang;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari keluarga saksi meminta bantuan kepada Jumisah karena Saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza bahwa Jumisah meminta dari Sedahan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza memberikan biaya kepada Jumasih sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar percakapan Jumasih dengan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang pada saat itu saksi ikut mengantar uang untuk pipil sebesar RP. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza, kemudian Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza bilang kepada Jumisah bahwa Jumisah bisa mencari arsip yang hilang dan Jumisah menjawab “siapa yang kasi tahu” dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menjawab “Bapak Rohadin”, dan Jumisah mengatakan “saya tahu itu, saya pernah carikan surat dan anda datang pada orang yang tepat, untuk pertama dulu harus ada uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau memang sudah terjadi jual beli suratnya ada tapi kalau tidak ada jual beli uang kembali”;
 - Bahwa menurut cerita nenek saksi, memang sudah ada surat jual beli tapi karena sudah ada kemalingan;
 - Bahwa Saksi ikut menyerahkan uang kepada Jumisah tapi yang menyerahkan uang kepada Jumisah adalah Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza;
 - Bahwa Jumisah memberikan surat pipil yang terlebih dahulu dengan memberikan pembayaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar secara berangsur-angsur, pertama Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran surat pipil, kemudian Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran surat percil, kemudian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran surat jual beli;
 - Bahwa saksi ikut menyerahkan uang kepada Jumisah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tapi menunggu diluar saat penyerahan sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditransfer ke Jumisah ;
 - Bahwa Saksi tahu dari orang tuanya bahwa Jumisah yang mengantar surat jual beli tersebut kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza dan setelah surat jual beli jadi baru ada mediasi ;
 - Bahwa orang tua saksi yang menyuruh saksi menyerahkan Foto copy ke kantor desa ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki inisiatif pertama adalah Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza, Saksi disuruh oleh Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza untuk mengambil uang kepada Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma ;
- Bahwa Jumisah mengatakan kalau kebakaran amankan surat jual beli tersebut karena itu satu-satunya arsip, kalau hilang surat itu walaupun bawa uang 1 Truk tidak bisa;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;
6. Saksi **IMAM TAUHID Alias PAK IMAM**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi yang membuat surat jual beli tanah sawah palsu ;
 - Bahwa seingat saksi 2 (dua) surat, yang pertama saksi membuat 1 (satu) surat bukti pajak dan yang kedua surat jual beli;
 - Bahwa didalam surat jual beli disebutkan nama dan harga jual tapi saksi lupa;
 - Bahwa Saksi membuat surat jual beli tanah diwilayah Jerowaru, ada didalam surat jual beli tanah, disebutkan identitas tanah seperti nomor pipil, Nomor persil tapi saksi lupa;
 - Bahwa Saksi membuat surat jual beli atas permintaan Jamisah;
 - Bahwa permintaan Jamisah kepada saksi untuk membuat surat jual beli tanah atas nama orang lain namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa didalam surat jual beli yang saksi buat terdapat tanda tangan/cap jempol pembeli dan penjual dan ada stempel Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk tanda tangan atas nama kepala Desa ditanda tangani oleh Jamisah dan tanda jempol saksi yang melakukan jempol di surat jual beli tersebut yang berjumlah 4 (empat) jempol dan menggunakan jempol tangan dan jempol kaki ;
 - Bahwa Saksi melihat melihat sendiri Jamisah menandatangani atas nama Kepala Desa dalam surat jual beli tersebut;
 - Bahwa Jamisah bilang kepada saksi bahwa ini ada uangnya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan saksi mendapatkan bagian Rp. 2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Jamisah;
 - Bahwa Saksi yang mengetik dan secara lisan Jamisah yang mengarahkan dan kertas saksi minta dari Baihaki;
 - Bahwa Saksi tidak ada kewenangan untuk membuat surat jual beli tersebut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi pernah diuji di Resor Selong dan benar cap

jempol didalam surat jual beli tersebut adalah jempol saksi;

- Bahwa tujuan saksi yang pertama mau membuat surat jual beli tersebut karena imbalan dan kedua karena Jamisah minta tolong untuk dibuatkan surat tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kewenangan Sedahan menerbitkan surat jual beli;
 - Bahwa Saksi mendapatkan kertas-kertas lama yang digunakan untuk membuat surat-surat tersebut adalah milik orang tua saksi yang dulunya sebagai Sedahan;
 - Bahwa Saksi menerima jasa pembuatan surat sejak tahun 2003 setelah berhenti menjadi sedahan tapi untuk menerima jasa pembuatan sendiri sejak 2020;
 - Bahwa data-data yang akan dimasukkan dalam pembuatan surat-surat dari Jamisah;
 - Bahwa alat yang digunakan adalah mesin ketik yang ada dirumah saksi dan komputer dan stampel;
 - Bahwa Jamisah yang menyiapkan stampel Sukaraja;
 - Bahwa format-format surat jual beli dan logo garuda Saksi dapat dari rumah saksi yang surat milik orang yang ketinggalan dirumah saksi ;
 - Bahwa Saksi yang membuat dan yang mengetik dan membuat surat-surat tersebut dan kata-kata saksi yang buat ;
 - Bahwa pernah Jamisah mengatakan kepada saksi tujuannya minta tolong dibuatkan surat jual beli untuk dijadikan pegangan siapa tahu ada orang lain yang menggugat dan juga orang yang butuh ini juga orang bodoh, kata Jamisah;
 - Bahwa saksi pernah diuji Forensik di Polres Lombok Timur untuk jempol kaki dan jempol tangan pada tanggal 2 Maret 2020;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **SELANDIR Alias AMAQ JUMA** ;

- Bahwa setelah keluar surat kedua berupa letter C, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza patungan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa jaraknya kurang lebih 1 (satu) minggu baru keluar Surat jual beli setelah keluar Letter C;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mediasi ketiga, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menunjukkan Foto copy surat jual beli karena disuruh oleh Kepala Desa saat itu dan asli surat jual beli ada dirumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menunjukkan foto copy surat jual beli tanah saat mediasi agar tahu bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh orang tua Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza; ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza sempat membawa bigo (exsaporator) untuk meratakan tanah sawah bukan untuk meratakan tanah Minasih Alias Inaq Yanti, Minasih Alias Inaq Yanti masih tinggal di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa pada saat mediasi kedua, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menunjukkan Surat jual beli tanah dan Pipil;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza kenal dengan saksi Minasih Alias Inaq Yanti dan saksi Suharta Alias Suhar;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza ada konflik dengan saksi Minasih Alias Inaq Yanti;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak tahu alasan saksi Minasih Alias Inaq Yanti mengajukan laporan ;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengetahui bahwa surat jual beli tanah tersebut palsu setelah dilaporkan oleh saksi Minasih Alias Yanti mengajukan laporan;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang menguasai tanah yang dibuatkan surat jual beli tersebut;
 - Bahwa orang tua Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Amaq Surasih;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza diceritakan oleh orang tuanya ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza, surat jual beli yang dibuat tersebut asli karena sebelumnya tidak pernah melihat seperti itu;
 - Bahwa tidak pernah diperlihatkan semasa hidupnya orang tua Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza surat jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang memiliki inisiatif pertama mencari surat jual beli tersebut;
 - Bahwa Jumisah mengatakan kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza simpan baik-baik dan surat tersebut asli;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yakin surat jual beli tersebut asli karena ada gambar Garuda pada surat jual beli tersebut, Jumisah tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza bahwa surat jual beli tersebut palsu;
 - Bahwa pernah Jumasih mengatakan kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza untuk menyuruh menyerahkan tanah kepada saksi Minasih Alias Inaq Yanti setelah ada laporan;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menanyakan kepada Jumisah, dengan mengatakan "dimana mencari surat";
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Inaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza dilaporkan ke kantor desa untuk mediasi karena ingin melihat surat jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak tahu Jumisah dapat surat jual beli dari mana;
 - Bahwa Surat tanah hilang karena dibawa maling, Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak pernah lihat surat jual beli tanah yang asli;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengetahui kalau surat jual beli tanah hilang karena dapat cerita dari orang tua;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma hanya ikut menunjukkan foto copy ke kantor desa untuk mediasi dan memberikan uang untuk biaya mencari surat jual beli kepada saksi Jamaludin Alias Jamal;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa **SUKARDI Alias AMAQ LIZA** ;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza saat itu bertemu dengan Jamisah dirumahnya dan minta tolong kalau bisa dicarikan surat jual beli tanah sawah;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 2. Sukardi Alias Amaq Liza dijanjikan lusa oleh

Jumisah dan mengatakan bisa dicarikan;

- Bahwa Jumisah memberikan surat Pipil terlebih dahulu, Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang pergi bersama saksi Jamaludin Alias Jamal kerumah Jumisah untuk mengambil surat Pipil;
- Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang pergi bersama saksi Jamaludin Alias Jamal kerumah Jumisah untuk mengambil surat Pipil harus ada uang dulu baru diberikan surat pipil dan pada saat itu saksi Jamaludin Alias Jamal memberikan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Jumasih;
- Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menyerahkan SPPT kepada Jumisah untuk pembuatan surat jual beli tersebut pada hari pertama;
- Bahwa setelah keluar surat kedua berupa letter C, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza patungan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa jaraknya kurang lebih 1 (satu) minggu baru keluar Surat jual beli setelah keluar Letter C;
- Bahwa pada mediasi ketiga, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menunjukkan Foto copy surat jual beli karena disuruh oleh Kepala Desa saat itu dan asli surat jual beli ada dirumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menunjukkan foto copy surat jual beli tanah saat mediasi agar tahu bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh orang tua Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza; ;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza sempat membawa bigo (exsaporator) untuk meratakan tanah sawah bukan untuk meratakan tanah Minasih Alias Inaq Yanti, Minasih Alias Inaq Yanti masih tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat mediasi kedua, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menunjukkan Surat jual beli tanah dan Pipil;
- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza kenal dengan saksi Minasih Alias Inaq Yanti dan saksi Suharta Alias Suhar;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza ada konflik dengan saksi Minasih Alias Inaq Yanti;
- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak tahu alasan saksi Minasih Alias Inaq Yanti mengajukan laporan ;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengetahui bahwa surat jual beli tanah tersebut palsu setelah dilaporkan oleh saksi Minasih Alias Yanti mengajukan laporan;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang menguasai tanah yang dibuatkan surat jual beli tersebut;
 - Bahwa orang tua Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Amaq Surasih;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza diceritakan oleh orang tuanya ;
 - Bahwa menurut Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza, surat jual beli yang dibuat tersebut asli karena sebelumnya tidak pernah melihat seperti itu;
 - Bahwa tidak pernah diperlihatkan semasa hidupnya orang tua Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza surat jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yang memiliki inisiatif pertama mencari surat jual beli tersebut;
 - Bahwa Jumisah mengatakan kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza simpan baik-baik dan surat tersebut asli;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza yakin surat jual beli tersebut asli karena ada gambar Garuda pada surat jual beli tersebut, Jumisah tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza bahwa surat jual beli tersebut palsu;
 - Bahwa pernah Jumasih mengatakan kepada Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza untuk menyuruh menyerahkan tanah kepada saksi Minasih Alias Inaq Yanti setelah ada laporan;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menanyakan kepada Jumisah, dengan mengatakan “dimana mencari surat”;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selandir Alias Inaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi

Alias Amaq Liza dilaporkan ke kantor desa untuk mediasi karena ingin melihat surat jual beli tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak tahu Jumisah dapat surat jual beli dari mana;
 - Bahwa Surat tanah hilang karena dibawa maling, Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza tidak pernah lihat surat jual beli tanah yang asli;
 - Bahwa Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza mengetahui kalau surat jual beli tanah hilang karena dapat cerita dari orang tua;
 - Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma hanya ikut menunjukkan foto copy ke kantor desa untuk mediasi dan memberikan uang untuk biaya mencari surat jual beli kepada saksi Jamaludin Alias Jamal;
- Bahwa Terdakwa 1. Selandir Alias Amaq Juma dan Terdakwa 2. Sukardi Alias Amaq Liza menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 18 September 1968;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 tanggal 12 Januari 1979 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2020, Saksi dan Para Terdakwa ada di kantor Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Suharta alias Suhar, Saksi Minasih alias Inaq Yanti yang merupakan keturunan dari Amaq Surasih (Almarhum) bersama dengan para Terdakwa yang merupakan keturunan dari Amaq Mirani (Almarhum) berada di kantor Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur karena diminta oleh Kepala Desa Sukaraja untuk menempuh mediasi terkait dengan surat jual beli tanah antara Amaq Surasih (Almarhum) dengan Amaq Mirani (Almarhum) ;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pada saat mediasi tersebut ditunjukkan fotocopy surat jual beli terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut namun aslinya tidak dibawa ;

Bahwa pada saat mediasi tersebut ditunjukkan fotocopy surat jual beli terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut namun aslinya tidak dibawa ;

Bahwa surat jual beli terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara yaitu pada sekira bulan November 2019, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU di tempat saksi ROHADIN Alias PAK GURU bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Jerowaru yang beralamatkan Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan "dimana bapak membuat surat pipil" lalu dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "saya tidak tahu dimana tempat membuat surat pipil tanah namun saya pernah mengurus surat pipil tanah saya di saudara JUMISAH" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya "sebelah mana rumahnya" dan dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "di penendem di dekat jembatan" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH (DPO) yang diketahui bahwa Sdr. JUMISAH (DPO) bukanlah seorang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat surat yang diajukan di persidangan ;

Bahwa Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA berhasil menemui Sdr. JUMISAH lalu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan "minta tolong dulu semeton carikan saya surat-surat tanah" dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya "berapa

- Bahwa pada saat mediasi tersebut ditunjukkan fotocopy surat jual beli terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut namun aslinya tidak dibawa ;
- Bahwa surat jual beli terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara yaitu pada sekira bulan November 2019, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU di tempat saksi ROHADIN Alias PAK GURU bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Jerowaru yang beralamatkan Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan "dimana bapak membuat surat pipil" lalu dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "saya tidak tahu dimana tempat membuat surat pipil tanah namun saya pernah mengurus surat pipil tanah saya di saudara JUMISAH" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya "sebelah mana rumahnya" dan dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "di penendem di dekat jembatan" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH (DPO) yang diketahui bahwa Sdr. JUMISAH (DPO) bukanlah seorang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat surat yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA berhasil menemui Sdr. JUMISAH lalu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan "minta tolong dulu semeton carikan saya surat-surat tanah" dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya "berapa

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dijawab oleh Sdr. JUMISAH Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan anak dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan mengatakan "bawakan saya uang, mintakan saya di bapakmu dua juta lima ratus untuk menebus surat" setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL meminta uang kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi membawa uang itu ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ JUMA ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL diajak ke rumah Sdr. JUMISAH untuk mengantarkan uang tersebut, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH dan sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH dan bertemu dengan Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan kepada Sdr. JUMISAH " jadi carikan saya surat itu?" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta menyuruh saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi dapat dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sehingga total uang yang diserahkan ke Sdr. JUMISAH pada saat itu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. JUMISAH menerima uang tersebut dan meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan surat yang diminta Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menemui Sdr. JUMISAH di rumahnya kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002 yang ditandatangani di Mataram tanggal 18 September 1968 kemudian Sdr. JUMISAH mengatakan "tambah biaya lima juta untuk menebus surat" kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menghubungi saksi JAMALUDIN Alias JAMAL untuk meminta uang sebanyak Rp.

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SELANDIR

Alias AMAQ JUMA, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA sambil membawa uang tersebut setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi menuju ke rumah Sdr. JUMISAH kemudian sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil patungan dari para Terdakwa masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JUMISAH memberikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dengan isi peralihan tanah yang tercatat di Liter C dengan asal tanah Pipil Nomor : 2903 ke AMAQ MIRANI dengan Pipil Nomor : 3002 dengan dasar Surat Jual Beli tanggal 10 September 1968 kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menanyakan kepada Sdr. JUMISAH "mana surat jual belinya?" kemudian Sdr. JUMISAH menjelaskan jika mau surat jual beli, ada biaya tambahannya yang mana berapa jumlah biaya tambahan tersebut belum dapat diberitahukan secara pastinya ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2019, Sdr. JUMISAH menghubungi Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan mengatakan bahwa biaya untuk membuat surat jual beli sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak bisa ditransfer serta harus ditransfer hari itu juga kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan mengatakan bahwa surat jual beli sudah ada dan meminta uang dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA lalu Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA. Sesampainya di rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikumpulkan menjadi satu dengan uang milik Terdakwa

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keterangan Tanah IMAM AMAQ LIZA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju agen BRILink atas nama AWAN di Dusun Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengirimkan bukti transfer ke Sdr. JUMISAH ;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah uang tersebut ditransfer, Sdr. JUMISAH datang ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan kemudian Sdr. JUMISAH menemui Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA yang juga sedang berada disana kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang berisi cap jempol AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MIRANI selaku Pembeli serta cap jempol AMAQ MUNIAH dan AMAQ TI NI selaku saksi-saksi ;
- Bahwa pada bulan November 2020, Sdr. JUMISAH meminta bantuan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membuat Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002, Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 serta surat-surat tersebut dibuat oleh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM yang bukan merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan surat-surat tersebut serta saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mendapat upah dari Sdr. JUMISAH dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sudah membuat surat-surat tersebut ;
- Bahwa adapun cara saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membuat Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tersebut adalah pertama-tama saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mengambil kertas kosong yang mirip dengan kertas surat-surat lama yang sudah saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM simpan dari dulu, selanjutnya saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM memfotokopi lambang garuda warna merah yang ada di kertas surat-surat lama tersebut ke kertas kosong yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan jual beli itu, setelah itu saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM menulis kertas tersebut dengan menggunakan mesin ketik dan Sdr. JUMISAH duduk di samping saksi

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM TAUHID Alias PAK IMAM sambil mendiktekan (memberitahukan) isi dari surat pernyataan jual beli tersebut, kemudian setelah surat pernyataan jual beli itu selesai saksi diketik, saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM memberikan surat pernyataan jual beli tersebut kepada Sdr. JUMISAH untuk dibaca terlebih dahulu, setelah itu Sdr. JUMISAH menyuruh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membubuhkan cap jempol di semua atas nama yang terdapat di dalam surat pernyataan jual beli tersebut, setelah itu Sdr. JUMISAH menandatangani pada bagian atas nama Kepala Desa Sukaraja di surat perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membubuhkan cap jempolnya yaitu AMAQ SURASIH (Alm) sebagai penjual, dengan menggunakan jari jempol tangan kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, AMAQ MIRANI sebagai pembeli, dengan menggunakan jari jempol tangan kanan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, AMAQ MUNIAH (Alm) sebagai saksi, dengan menggunakan jari tengah kaki sebelah kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, AMAQ TINI sebagai saksi, dengan menggunakan jari jempol kaki kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, Kepala Desa Sukaraja atas nama AMAQ ZANI tidak dibubuhkan cap jempol melainkan dengan dibubuhkan tanda tangan oleh Sdr. JUMISAH dengan menggunakan alat tulis berupa bolpoin atau bolpen yang dibawa oleh Sdr. JUMISAH, Stempel Kepala Desa Sukaraja, kami dapatkan dengan cara membuatnya kemudian Sdr. JUMISAH membubuhkan di surat tersebut agar terlihat surat tersebut adalah surat yang sah '

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ.01/III/2020/NTB/RES.LOTIM/IDENT tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Lombok Timur antara sidik jari saksi IMAM TAUHID dengan cap jempol sidik jari AMAQ MIRANI selaku Pembeli, AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MUNIAH selaku Saksi dan AMAQ TINI selaku Saksi pada Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 ;
- Bahwa Para Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 tersebut pada saat mediasi adalah untuk menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut sudah dibeli oleh AMAQ MIRANI dari AMAQ SURIASIH padahal pada kenyataannya para Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pernyataan Jual Beli antara AMAQ MIRANI dengan AMAQ SURIASIH tidak pernah ada sebelumnya ;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 seakan-akan surat tersebut adalah asli dapat menyebabkan kerugian bagi Saksi Minasih alias Inaq Yanti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan *Alternatif Kesatu* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa **SELANDIR Alias AMAQ JUMA** dan **Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim menilai bahwa identitas dari Para Terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” ;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195), bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa pada halaman yang sama dalam buku R. Soesilo tersebut menyebutkan bahwa “Membuat Surat Palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), sehingga menunjukkan asal asal surat itu yang tidak benar”, sedangkan “Memalsu Surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu ” ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, kemudian penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian dimana kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas dimana pada hari Senin tanggal 3 Januari 2020, di Kantor Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi mediasi antara Saksi Minasih alias Inaq Yanti bersama dengan para Terdakwa karena diminta oleh Kepala Desa Sukaraja terkait dengan surat jual beli tanah antara Amaq Surasih (Almarhum) dengan Amaq Mirani (Almarhum) yang berawal dari adanya saling klaim antara para Terdakwa yang merupakan keturunan Amaq Mirani (Almarhum) dengan Saksi Minasih alias Inaq Yanti yang merupakan keturunan dari Amaq Surasih (Almarhum) atas sebidang tanah seluas 65 (enam puluh lima) are yang terletak di Dusun Montong Sari, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang tanah tersebut berada di sebelah rumah Saksi Minasih alias Inaq Yanti, yang kemudian menimbulkan permasalahan karena Terdakwa Selandir alias Amaq Juma dan Terdakwa Sukardi alias Amaq Liza menyatakan tanah tersebut adalah milik Amaq Mirani (Almarhum) yang sebelumnya Amaq Mirani (Almarhum) sudah membeli dari Amaq Surasih (Almarhum) kemudian Saksi Minasih alias Inaq Yanti meminta

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dipertanyakan mengenai surat jual beli antara Amaq Mirani (Almarhum) dengan

Amaq Surasih (Almarhum) tersebut ;

Bahwa pada saat mediasi tersebut ditunjukkan fotocopy surat jual beli terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut namun aslinya tidak dibawa yang mana surat jual beli terhadap tanah yang dipermasalahkan tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara yaitu pada sekira bulan November 2019, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU di tempat saksi ROHADIN Alias PAK GURU bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Jerowaru yang beralamatkan Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan "dimana bapak membuat surat pipil" lalu dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "saya tidak tahu dimana tempat membuat surat pipil tanah namun saya pernah mengurus surat pipil tanah saya di saudara JUMISAH" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya "sebelah mana rumahnya" dan dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "di penendem di dekat jembatan" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH (DPO) yang diketahui bahwa Sdr. JUMISAH (DPO) bukanlah seorang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat-surat yang diajukan di persidangan. Kemudian setelah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA berhasil menemui Sdr. JUMISAH lalu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan "minta tolong dulu semeton carikan saya surat-surat tanah" dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya "berapa biaya saya tebus" dan dijawab oleh Sdr. JUMISAH Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL yang merupakan anak dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan mengatakan "bawakan saya uang, mintakan saya di bapakmu dua juta lima ratus untuk menebus surat" setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL meminta uang kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL setelah itu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi membawa uang itu ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ JUMA dan setibanya di rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL diajak ke rumah Sdr. JUMISAH untuk mengantarkan uang tersebut, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH dan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH dan bertemu dengan Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan kepada Sdr. JUMISAH "jadi carikan saya surat itu?" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta menyuruh saksi JAMALUDIN Alias JAMAL mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi dapat dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sehingga total uang yang diserahkan ke Sdr. JUMISAH pada saat itu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. JUMISAH menerima uang tersebut dan meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk mempersiapkan surat yang diminta Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA ;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menemui Sdr. JUMISAH di rumahnya kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002 yang ditandatangani di Mataram tanggal 18 September 1968 kemudian Sdr. JUMISAH mengatakan "tambah biaya lima juta untuk menebus surat" kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali menghubungi saksi JAMALUDIN Alias JAMAL untuk meminta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA, selanjutnya saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA kemudian Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA sambil membawa uang tersebut setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL pergi menuju ke rumah Sdr. JUMISAH kemudian sesampainya di rumah Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan hasil patungan dari para Terdakwa masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. JUMISAH memberikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dengan isi peralihan tanah yang tercatat di Liter C dengan asal tanah Pipil Nomor : 2903 ke AMAQ MIRANI dengan Pipil Nomor : 3002 dengan dasar Surat Jual Beli tanggal 10 September 1968 kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menanyakan kepada Sdr. JUMISAH "mana surat jual belinya?" kemudian Sdr. JUMISAH menjelaskan jika mau surat jual beli, ada biaya tambahannya yang mana berapa jumlah biaya tambahan tersebut belum dapat diberitahukan secara pastinya ;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kamis, tanggal 3 Desember 2019, Sdr. JUMISAH

menghubungi Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan mengatakan bahwa biaya untuk membuat surat jual beli sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak bisa ditransfer serta harus ditransfer hari itu juga kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menelpon saksi JAMALUDIN Alias JAMAL dan mengatakan bahwa surat jual beli sudah ada dan meminta uang dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA lalu Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JAMALUDIN Alias JAMAL kemudian saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA. Sesampainya di rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA, saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikumpulkan menjadi satu dengan uang milik Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias JAMAL menuju agen BRILink atas nama AWAN di Dusun Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, setelah berhasil mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. JUMISAH, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengirimkan bukti transfer ke Sdr. JUMISAH ;

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah uang tersebut ditransfer, Sdr. JUMISAH datang ke rumah Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan kemudian Sdr. JUMISAH menemui Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA dan Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA yang juga sedang berada disana kemudian Sdr. JUMISAH memberikan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 yang berisi cap jempol AMAQ SURASIH selaku Penjual, AMAQ MIRANI selaku Pembeli serta cap jempol AMAQ MUNIAH dan AMAQ TINI selaku saksi-saksi yang mana pada bulan November 2020, Sdr. JUMISAH meminta bantuan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membuat Surat Keterangan Pembangunan Daerah Nomor : 139 atas nama AMAQ MIRANI Nomor : 3002, Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 dan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 serta surat-surat tersebut dibuat oleh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM yang bukan merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan surat-surat tersebut

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 26/Pid.B/2022/PN Sel
saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mendapat upah dari Sdr. JUMISAH dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sudah membuat surat-surat tersebut ;

Bahwa adapun cara saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membuat Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tersebut adalah pertama-tama saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM mengambil kertas kosong yang mirip dengan kertas surat-surat lama yang sudah saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM simpan dari dulu, selanjutnya saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM memfotokopi lambang garuda warna merah yang ada di kertas surat-surat lama tersebut ke kertas kosong yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan jual beli itu, setelah itu saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM menulis kertas tersebut dengan menggunakan mesin ketik dan Sdr. JUMISAH duduk di samping saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM sambil mendiktekan (memberitahukan) isi dari surat pernyataan jual beli tersebut, kemudian setelah surat pernyataan jual beli itu selesai saksi diketik, saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM memberikan surat pernyataan jual beli tersebut kepada Sdr. JUMISAH untuk dibaca terlebih dahulu, setelah itu Sdr. JUMISAH menyuruh saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membubuhkan cap jempol di semua atas nama yang terdapat di dalam surat pernyataan jual beli tersebut, setelah itu Sdr. JUMISAH menandatangani pada bagian atas nama Kepala Desa Sukaraja di surat perjanjian jual beli tersebut kemudian saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM membubuhkan cap jempolnya yaitu AMAQ SURASIH (Alm) sebagai penjual, dengan menggunakan jari jempol tangan kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, AMAQ MIRANI sebagai pembeli, dengan menggunakan jari jempol tangan kanan saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, AMAQ MUNIAH (Alm) sebagai saksi, dengan menggunakan jari tengah kaki sebelah kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, AMAQ TINI sebagai saksi, dengan menggunakan jari jempol kaki kiri saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM, Kepala Desa Sukaraja atas nama AMAQ ZANI tidak dibubuhkan cap jempol melainkan dengan dibubuhkan tanda tangan oleh Sdr. JUMISAH dengan menggunakan alat tulis berupa bolpoin atau bolpen yang dibawa oleh Sdr. JUMISAH, Stempel Kepala Desa Sukaraja, kami dapatkan dengan cara membuatnya kemudian Sdr. JUMISAH membubuhkan di surat tersebut agar terlihat surat tersebut adalah surat yang sah ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ.01/III/2020/NTB/RES.LOTIM/IDENT tanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan Kepolisian Resor Lombok Timur antara sidik jari saksi IMAM TAUHID dengan cap jempol sidik jari AMAQ MIRANI selaku Pembeli, AMAQ

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengad, AMAQ MUNIAH selaku Saksi dan AMAQ TINI selaku Saksi pada Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 ;

Bahwa adapun tujuan dari Para Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 tersebut pada saat mediasi adalah untuk menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut sudah dibeli oleh AMAQ MIRANI dari AMAQ SURIASIH padahal pada kenyataannya para Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pernyataan Jual Beli antara AMAQ MIRANI dengan AMAQ SURIASIH tidak pernah ada sebelumnya dan akibat perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 seakan-akan surat tersebut adalah asli dapat menyebabkan kerugian bagi Saksi Minasih alias Inaq Yanti;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Para Terdakwa menggunakan fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 seakan-akan surat tersebut adalah asli yang dapat menyebabkan kerugian bagi Saksi Minasih alias Inaq Yanti tersebut maka Unsur **Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, dimana sekira bulan November 2019, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU di tempat saksi ROHADIN Alias PAK GURU bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Jerowaru yang beralamatkan Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengatakan "dimana bapak membuat surat pipil" lalu dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "saya tidak tahu dimana tempat membuat surat pipil tanah namun saya pernah mengurus surat pipil tanah saya di saudara JUMISAH" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA kembali bertanya "sebelah mana rumahnya" dan dijawab oleh saksi ROHADIN Alias PAK GURU "di penendem di dekat jembatan" selanjutnya Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menuju ke rumah Sdr. JUMISAH (DPO) yang diketahui bahwa Sdr. JUMISAH (DPO) bukanlah seorang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat surat yang diajukan di persidangan yang pada akhirnya sebagaimana fakta fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap pada uraian unsur ketiga tersebut di atas oleh karena adanya permasalahan antara para Terdakwa dengan Saksi Minasih alias Inaq Yanti yang mana tujuan dari Para Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 tersebut pada saat mediasi adalah untuk menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut sudah dibeli oleh AMAQ MIRANI dari AMAQ SURIASIH padahal pada kenyataannya para Terdakwa mengetahui bahwa Surat Pernyataan Jual Beli antara AMAQ MIRANI dengan AMAQ SURIASIH tidak pernah ada sebelumnya dan akibat perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968 seakan-akan surat tersebut adalah asli dapat menyebabkan kerugian bagi Saksi Minasih alias Inaq Yanti;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *Deelneming* di permasalahan karena di dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang mana masing-masing memiliki peranan yaitu dalam hal melakukan perbuatan pidana bersama-sama melakukannya dan menyelesaikan perbuatan pidana tersebut

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 KUHP yaitu meraka yang melakukan,

yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan mengenai waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU untuk menanyakan dimana membuat surat kemudian bertemu dengan Sdr. JUMISAH (DPO) yang bukanlah seorang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat surat, kemudian dari Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA memberikan uang untuk mengurus surat surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan Sdr. JUMISAH (DPO) menemui saksi IMAM TAUHID Alias PAK IMAM untuk membuat Surat surat tersebut yang fotocopynya ditunjukkan oleh Para Terdakwa pada saat mediasi di Desa seakan-akan surat tersebut adalah asli yang dapat menyebabkan suatu keadaan tertentu, maka dari fakta fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** telah terbukti pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa oleh karena adanya orang lain yang bernama Jumisah sebagai pelaku pokok atas timbul dan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan tidak terdapat dan tidak ternyata telah dilakukan proses hukum terhadapnya, tidak perlu Majelis Pertimbangan lagi karena sudah pernah dibahas dalam Putusan Sela perkara a *quo* sedangkan untuk pembelaan (*Pledoi*) yang menyatakan **TELAH TERBUKTI TIDAK ADANYA UNSUR KESENGAJAAN DALAM PERKARA A QUO** dikarenakan Para Terdakwa tidak mengetahui surat tersebut Palsu namun baru diketahui palsu ketika para terdakwa dilaporkan ke Polisi Resort kemudian keturunan Amaq Surasih tidak ada satupun **DIRUGIKAN**, malahan Selandir alias Amaq Juma dan Sukardi Alias Amaq Liza berbaik hati tidak mengambil tanah tempat berdirinya rumah Minasih Alias Inaq Yanti Seluas 5 (lima) are padahal tanah tersebut satu kesatuan dengan tanah sawah yang digarap atau dikerjakan oleh Keturunan Amaq Mirani yaitu Selandir Alias Amaq Juma dan Sukardi Alias Amaq Liza. Sehingga dengan demikian “unsur menimbulkan kerugian” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledoi*) yang menyatakan telah terbukti tidak adanya unsur kesengajaan dalam perkara A *Quo* dikarenakan Para Terdakwa tidak mengetahui surat tersebut Palsu namun

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan baru diketahui palsu ketika para terdakwa dilaporkan ke Polisi Resort. Alasan tersebut tidaklah beralasan hukum karena sebagaimana fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekira bulan November 2019, Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA menemui saksi ROHADIN Alias PAK GURU di tempat saksi ROHADIN Alias PAK GURU bekerja yaitu di SMA Negeri 1 Jerowaru yang beralamatkan Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur untuk menanyakan tentang surat surat tersebut, padahal Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA mengetahui bahwa saksi ROHADIN Alias PAK GURU sebagai seorang guru yang tidak ada kapasitasnya dalam hal penerbitan surat surat yang diajukan sebagai barang bukti tersebut. Selanjutnya keturunan Amaq Surasih tidak ada satupun yang dirugikan, malahan Selandir alias Amaq Juma dan Sukardi Alias Amaq Liza berbaik hati tidak mengambil tanah tempat berdirinya rumah Minasih Alias Inaq Yanti Seluas 5 (lima) are padahal tanah tersebut satu kesatuan dengan tanah sawah yang digarap atau dikerjakan oleh Keturunan Amaq Mirani yaitu Selandir Alias Amaq Juma dan Sukardi Alias Amaq Liza. Bahwa alasan pembelaan (*Pledoi*) tersebut juga sudah dipertimbangkan dalam uraian unsur unsur di atas dimana dari bunyi unsur pasal Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana juga penjelasan R. Soesilo dalam hal penggunaan surat palsu harus dapat mendatangkan kerugian dimana kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” tidak terpenuhi dengan alasan bahwa Selandir Alias Amaq Juma dan Sukardi Alias Amaq Liza mengetahui surat jual beli tersebut palsu ketika dilaporkan di Resort Lombok Timur. Terhadap alasan pembelaan tersebut sebelumnya sudah dibuktikan dalam uraian unsur unsur pasal sehingga, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidaklah beralasan hukum serta tidak relevan dengan fakta fakta hukum sehingga pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan meyakinkan pengadilan tidak tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *alternatif* Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai moril yang hidup dan berkembang dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 18 September 1968;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 tanggal 12 Januari 1979 ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SELANDIR Alias AMAQ JUMA dan Terdakwa SUKARDI Alias AMAQ LIZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memakai Surat Palsu Secara Bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli Nomor : IV/12/1968 tanggal 10 September 1968;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 18 September 1968;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 22/WPJ.10/III/1979 tanggal 12 Januari 1979 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh **ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD SALABI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **PUTU OKA BHISMANING, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Para Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

NASUTION, S.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H.

T.t.d

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

AHMAD SALABI, S.H.